

1501241-58.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241421/2022 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 27192732 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2241421 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2241421 - 01º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501241-58.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501241-58.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241421/2022 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 27192732 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2241421 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2241421 - 01º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.MARCO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, subtraiu, para si, 50 metros de fios de cobre, pertencentes ao Supermercado Piratininga, empregando violência contra pessoas que o abordaram, a fim de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, interrogando-se, enfim, o réu. Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do réu, por insuficiência de provas. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada improcedente.

Não há prova suficiente para sustentar a condenação.

O réu, em seu interrogatório, calou-se.

A prova oral, por sua vez, não corroborou os fatos descritos na inicial ministerial.

As vítimas e testemunha ouvidas, policiais militares, de maneira extremamente confusa, deram conta que indivíduo foi surpreendido no interior do local dos fatos, um hospital onde as vítimas trabalhavam como segurança. Então, na posse do réu, que as vítimas sequer foram capazes de reconhecer em Juízo, havia uma mochila e quando da abordagem o réu, nervoso, teria ameaçado os seguranças com uso de uma faca, tentando fugir do local, mas logo detido foi. Então, na referida mochila, segundo as vítimas havia fios de cobre do hospital. Contudo, segundo os policiais, que foram acionados para atender a ocorrência, os referidos fios estariam nas proximidades. Ainda, uma vez indagado, o réu teria dito que ali estava apenas para dormir, não tentando nada subtrair, destacando que a faca que tinha seria para seu uso alimentar. Sem prejuízo, as vítimas asseveraram que não visualizaram o réu subtraindo os fios em tela. Enfim, foi o réu conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Diante deste quadro, percebe-se que não há prova suficiente para condenar, estabelecendo-se a dúvida que, como se sabe, segundo vetusto brocardo, favorece o réu, uma vez que em crimes como o presente o reconhecimento seguro e sem sobra de dúvidas da vítima são fundamentais, não havendo, no mais, prova direta ou indireta, da participação do réu, que não é confesso, não sendo o réu sequer flagrado inequivocamente na posse do produto da rapina e tampouco surpreendido praticando indubitavelmente o ato, nunca sendo demais lembrar que o juízo de culpabilidade se não pode basear apenas na prova produzida extrajudicialmente, sem o crivo do contraditório.

Destarte, não demonstrada a autoria, de forma suficiente, impõe-se a absolvição, pois “nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e estima das pessoas, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais”.

3.Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu MARCO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, da imputação a ele feita na denúncia pela infração prevista no artigo 157, § 1º, do Código Penal, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário, em especial alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA